

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4004/2534

บริษัท บี.พี.เอส.เจนเนอรัลบิสซิเนส
จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 222, มาตรา 601

สัญญาจ้างข้อ 2 ระบุว่า ถ้าโจทก์ผู้รับจ้างไม่มีทางทำงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญา จำเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ จำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ ชดเชยได้ตามกฎหมาย เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา เป็นเหตุให้จำเลย ที่ 1 ต้องประมาณว่าจ้างจ้าง ห. ทำงานต่อจากที่โจทก์ทำค้างไว้ในราคาแพงกว่าราคาที่จำเลยที่ 1 ตกอยู่กับโจทก์ เงินที่จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจึงเป็นค่าเสียหายจำนวนน้อยที่สุดที่จำเลยที่ 1 ได้รับโดยตรงจากการผิดสัญญาของโจทก์ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 ตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง โดย จะนำค่าของงานที่โจทก์ทำค้างไว้มาหักจากค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหาได้ไม่ จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ผิดสัญญาไม่ทำงานให้แล้วเสร็จ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 จะนำเอาอายุความเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของการงานที่ทำตาม ป.พ.พ. มาตรา 601 มาปรับกับกรณีตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นองค์การของรัฐ และเป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2525 จำเลยที่ 2 โดยได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจ้างโจทก์ให้ถมดินปรับปรุงบริเวณพร้อมก่อสร้างถนน ลาน และอาคารเก็บพัสดุภายในสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าย่อยบ้านใหม่ ปทุมธานี โจทก์ได้มอบหนังสือรับรองของธนาคารกสิกรไทย จำนวนเงิน 109,600 บาท ให้จำเลยที่ 2 ไว้เป็นประกันหลังจากทำสัญญาแล้ว โจทก์ทำงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ควบคู่กัน โดยถมดินบดอัดแน่น ลงหินลูกรังรองพื้นลานถนนลงหินคลุกอัดแน่นผิวลานและไหล่ถนนตามแบบแปลนสิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 559,350 บาท ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2525 จำเลยได้สั่งให้โจทก์ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว เพราะจำเลยจำเป็นต้องใช้ถนนขนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 ตัน 2 ลูกเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่และอุปกรณ์ติดตั้งจำนวนมาก และให้โจทก์ทำงานงวดที่ 3 ต่อไปปรากฏว่าจำเลยทำให้ถนนซึ่งโจทก์ทำไว้ไม่ดีพร้อมที่จะเทคอนกรีตได้เสียหายหมด แล้วเพิกเฉยไม่ยอมทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและไม่ยอมให้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างแก่โจทก์ตามสภาพที่เป็นจริง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ งานสองงวดนี้หากทำแล้วเสร็จโจทก์จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงิน 50,000 บาท จำเลยต้องร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย ในการส่งมอบงานงวดที่ 3 จำเลยหักเงินค่าทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างจากโจทก์ไว้เป็นเงิน 20,000 บาท แต่เมื่อโจทก์ทำความสะอาดเสร็จแล้วจำเลยกลับเพิกเฉยไม่คืนให้จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบเงินแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2526 ซึ่งเป็นวันทำความสะอาดเสร็จ คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,625 บาท ขอให้บังคับจำเลยร่วมกันชำระเงินทั้งสิ้น 632,975 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และคืนหนังสือรับรองของธนาคารกสิกรไทยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า ตามสัญญา โจทก์จะต้องทำงานทั้งสามงวด ให้เสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2525 วันที่ 23 มิถุนายน 2525 และวันที่ 22 สิงหาคม 2525 ตามลำดับ จำเลยไม่เคยสั่งให้โจทก์ระงับการก่อสร้าง โจทก์ละเลยไม่เร่งรัดทำงานถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2525 คงส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้งวดเดียว งานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทำไปได้ประมาณร้อยละสิบ คือถมดินและปลูกสร้างบางส่วนเท่านั้น กิจการของจำเลยเป็นสาธารณูปโภค ต้องทำตามกำหนดและแผนการจำเลยจำเป็นต้องใช้ถนนขนหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าไปยังสถานีจ่ายไฟและใช้เมื่อพ้นกำหนดตามสัญญาแล้ว ใช้แล้วยังปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมโจทก์ไม่ทำงานต่อและเจตนาละทิ้งงาน จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาและว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญพัฒนาทำงานที่เหลือต่อเป็นเงิน 1,800,000 บาทแพงกว่าสัญญาเดิม 375,000 บาท โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้แก่จำเลยและต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดทวงถามคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน 9,375 บาท โจทก์ไม่ได้ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งยังต้องเสียค่าปรับฐานทำงานล่าช้าแก่โจทก์เป็นเงิน 24,255 บาท จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินค่าประกันการทำความสะอาด ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 384,375 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 375,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาตามฟ้องแทนจำเลยที่ 1 เท่านั้นจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานอกจากจะสั่งให้ระงับทำงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว จำเลยยังใช้ถนนอยู่จนพ้นกำหนดสัญญาและจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานมากกว่าสัญญาเดิมโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และ ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโจทก์ก่อสร้างถนน ลาน และอาคารเก็บพัสดุในสถานีวิจัยการฉายไฟฟ้า ย่อยบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานีของจำเลยที่ 1 ในราคา 2,192,000 บาท โดยแบ่งงานและการชำระเงินเป็น 3 งวด สองงวดแรกเป็นงานก่อสร้างถนนและลาน งวดที่ 1 เป็นเงิน 767,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2525 งวดที่ 2 เป็นเงิน 658,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2525 งวดที่ 3 เป็นงานก่อสร้างอาคาร โรงเก็บพัสดุเป็นเงิน 767,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2525 ตามสัญญาหมาย ป.จ.2 โจทก์ทำงานงวดที่ 3 เสร็จและส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 1 ชำระค่าจ้างแก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสองงวดแรกโจทก์ทำไม่เสร็จและทิ้งงาน จำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญากับโจทก์ตามหนังสือของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526 เอกสารหมายป.ล.6 แล้วได้เรียกประมูลก่อสร้างงานต่อจากที่โจทก์ทำค้างไว้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญพัฒนา เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 1,800,000 บาทซึ่งแพงกว่าราคาตามสัญญาที่ตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นเงิน 375,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญพัฒนาได้ทำงานต่อจากที่โจทก์ทำค้างไว้แล้วเสร็จ และได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ 1 ครบถ้วน

แล้ว จำเลยที่ 1 มีหนังสือฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2528 ทวงถามโจทก์ให้ชำระเงินที่ จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 375,000 บาท นั้นแล้วตามเอกสารหมายเลข ป.ล.7

พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นเรื่องค่าเสียหายของจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่าตามสัญญาจ้าง หมายเลข ป.จ.2 ข้อ 2 มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าโจทก์ผู้รับจ้างไม่มีทางจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจำเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ จำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชดเชยได้ตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ทำงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ต้องประมาณว่าจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัดเจริญพัฒนา ทำงานต่อจากที่โจทก์ทำค้างไว้ในราคา 1,800,000 บาท แพงกว่าราคาที่จำเลยที่ 1 ตกลงกับโจทก์เงินจำนวน 375,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจึงเป็นค่าเสียหายจำนวนน้อยที่สุดที่จำเลยที่ 1 ได้รับโดยตรงจากการปฏิบัติผิดสัญญาของโจทก์ โจทก์ต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่จำเลยที่ 1 ตามข้อกำหนดสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น เงินจำนวน 1,800,000 บาท เป็นค่าจ้างที่จำเลยที่ 1 จ่ายไปเพื่อทำงานต่อจากที่โจทก์ทำค้างไว้ให้เสร็จตามสัญญาเช่นนี้ จึงจะนำค่าของงานที่โจทก์ทำค้างไว้มาหักจากค่าเสียหายหรือค่าจ้างที่จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหาได้ไม่ตามฟ้องของโจทก์และทางพิจารณาข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้แต่รับผลงานที่โจทก์ทำค้างไว้เท่านั้น จำเลยที่ 1 หาได้รับทรัพย์สินอื่นใดของโจทก์ไว้ไม่ ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทรัพย์สินและผลงานของโจทก์ที่ทำไปแล้วจึงไม่ได้รับความเสียหายอย่างใดอีก และพิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 มานั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 พังขึ้น แต่ปรากฏตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ธนาคารกสิกรไทยผู้ออกหนังสือรับรองให้จำเลยที่ 1 ไว้เป็นประกันได้ชำระเงินจำนวน 109,600 บาท ตามหนังสือรับรองนั้นให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว จึงคงเหลือค่าเสียหายที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 265,400 บาท

ส่วนที่โจทก์แก้ฎีกาว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 นั้น เห็นว่ากรณีเป็นเรื่องจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ผิดสัญญาไม่ทำงานให้แล้วเสร็จอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จะนำอายุความเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของการงานที่ทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 มาปรับกับกรณีตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ข้อแก้ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 265,400 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>